



PUTUSAN
Nomor 2128 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EDDY MINARNO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2022, bertempat tinggal terakhir di Jalan Kawat III, Nomor 49, Lingkungan XXII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, kemudian diteruskan oleh Para Ahli Warisnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Agustus 2022, yaitu:

1. **SRI NILAWATI** (istri), bertempat tinggal di Jalan Kawat III, Nomor 49, Lingkungan XXII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
2. **VIVI YULIZA** (anak kandung), bertempat tinggal di Jalan Kawat III nomor 49, Lingkungan XXII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
3. **SRI HERMAWAN** (anak kandung), bertempat tinggal di Jalan Perum Grand Pesona Cilegon, Blok II, Nomor 20, Kelurahan Mangkunegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
4. **TOMMY AZHARI** (anak kandung), bertempat tinggal di Jalan Kawat III, Nomor 49, Lingkungan XXII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
5. **INDA NOVITA SARI** (anak kandung), bertempat tinggal di Jalan Kawat III, Nomor 49, Lingkungan XXII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juni Sitanggang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Juni Sitanggang, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Syahrudin, Nomor 71, Simpang Limun, Kelurahan Sitirejo III,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2128 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. M. JONNER SIMANJUNTAK**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mangan I, Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sekarang di Jalan Kawat III, Gang Padi, Tol Mulia VI, Lingkungan XVIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bornok Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Pembangunan, Nomor 56, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022;
- 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA c.q. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN c.q. SATUAN KERJA PENGADAAN JALAN TOL WILAYAH II, c.q. PENGADAAN TANAH JALAN TOL MEDAN – BINJAI DAN BINJAI-LANGSA c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOL MEDAN – BINJAI DAN BINJAI – LANGSA**, berkedudukan di Jalan Suka Darma, Nomor 1, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang diwakili oleh PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan - Binjai dan Binjai - Langsa I, Alboin Simanjorang, S.T., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibn. Wiswantanu, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, beralamat di Jalan A.H. Nasution, Nomor 1, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021, kemudian

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2128 K/Pdt/2023



memberikan kuasa substitusi kepada Dr. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, beralamat di Jalan A.H. Nasution, Nomor 1C, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Agustus 2021;

- 3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA SELAKU TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELESAIAN GANTI RUGI PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN-BINJAI DAN BINJAI-LANGSA**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Nomor 45, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat tanah yang dimiliki Penggugat, berupa:
 - Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 15 November 1989;
 - Surat Pernyataan Menguasai/Mengusahai Sebidang Tanah tanggal 15 Mei 2017, yang disaksikan Kepala Lingkungan XVIII dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Hilir *juncto* Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 593/3/5, tanggal 8 Juni 2017 yang diterbitkan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;

- Surat Keterangan Nomor 973/323, tanggal 30 November 2017 yang diterbitkan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;
- 4. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 1.430 \text{ m}^2$ (seribu empat ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 15 November 1989 dan Surat Pernyataan Menguasai/Mengusahai Sebidang Tanah tanggal 15 Mei 2017, yang terletak di Jalan Kawat III, Tol Mulia V, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan jalan tol 11 m;
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah kosong 130 m;
 - sebelah timur berbatas dengan tanah Salim 11 m;
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Minaria Lumbantobing...130 m;
- 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
- 6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat Tergugat I atas tanah perkara berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 14 Juni 2004;
- 7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat Tergugat I yang berhubungan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 14 Juni 2004 berikut surat-surat turunannya;
- 8. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak memperoleh ganti kerugian atas tanah milik Penggugat yang terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai, Persil Nomor 00516, seluas 1.057 m^2 (seribu lima puluh tujuh meter persegi) sebesar Rp1.538.124.145,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang telah dititipkan oleh Tergugat II di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.Cons/2020/PN Mdn, tanggal 21

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2128 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan Berita Acara Penawaran Uang Ganti Kerugian Nomor 04/Pdt.Cons/2020/PN Mdn, tanggal 2 Oktober 2020;

9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyerahkan uang ganti kerugian sebesar Rp1.538.124.145,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Peradilan umum pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik Penjual sebagai pihak dalam perkara ini;

Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara perdata Register Nomor 619/Pdt.G/2021/PN Mdn;
2. Gugatan salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 16 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2128 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.204.000,00 (dua juta dua ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 439/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 181/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 439/Pdt/2022/PT Mdn, tanggal 22 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 619/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 16 Februari 2022;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat tanah yang dimiliki Pemohon Kasasi, berupa:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2128 K/Pdt/2023



- a. Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 15 November 1989;
- b. Surat Pernyataan Menguasai/Mengusahai sebidang tanah tanggal 15 Mei 2017, yang disaksikan Kepala Lingkungan XVIII dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Hilir *juncto* Surat Keterangan Nomor 593/3/5, tanggal 8 Juni 2017 yang diterbitkan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;
- c. Surat Keterangan Nomor 973/323, tanggal 30 November 2017 yang diterbitkan Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;
4. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 1.430 \text{ m}^2$ (seribu empat ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 15 November 1989 dan Surat Pernyataan Menguasai/Mengusahai sebidang tanah tanggal 15 Mei 2017, yang terletak di Jalan Kawat III Tol Mulia V, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan jalan tol11 m;
 - b. sebelah selatan berbatas dengan tanah kosong 130 m;
 - c. sebelah timur berbatas dengan tanah Salim 11 m;
 - d. sebelah barat berbatas dengan tanah Minaria Lumbantobing ...130 m;
5. Menyatakan perbuatan Termohon kasasi I, Termohon kasasi II dan Termohon kasasi III adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat Termohon Kasasi I atas tanah perkara berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 14 Juni 2004;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat Termohon kasasi I yang berhubungan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 14 Juni 2004 berikut surat-surat turunannya;
8. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pihak yang berhak memperoleh ganti kerugian atas tanah milik Penggugat yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai, Persil Nomor 00516, seluas 1.057 m^2 (seribu lima puluh tujuh meter persegi) sebesar



Rp1.538.124.145,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang telah dititipkan oleh Tergugat II di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.cons/2020/PN Mdn, tanggal 21 September 2020 dan Berita Acara Penawaran Uang Ganti Kerugian Nomor 04/Pdt.cons/2020/PN Mdn, tanggal 2 Oktober 2020;

9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyerahkan uang ganti kerugian sebesar Rp1.538.124.145,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 13 Desember 2022 dan 15 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2022 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 13 Desember 2022 dan 15 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan) yang menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti sengketa ganti rugi dalam perkara *a quo*



didasarkan kepada hak garap yang dilakukan secara turun-temurun yang terkait dengan hak penguasaan dan pengolahan, dimana Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan alas hak berupa penguasaan dan pengolahannya secara nyata atas objek sengketa selama ini, sebaliknya Tergugat I sebagaimana bukti T.1-5 dan saksi-saksi secara nyata telah dapat membuktikan bahwa secara turun-temurun telah menguasai dan mengolah objek sengketa, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EDDY MINARNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDDY MINARNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2128 K/Pdt/2023